



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0506200-37.2014.4.05.8200/PB

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: DANIELA MAIA ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, alterando a sentença, julgou procedente demanda na qual servidor público pleiteia o reconhecimento do seu direito de obter progressão, a partir da vigência da Lei n.º 11.501/2007, mediante a contagem do interstício de 12 meses, não de 18 meses.

Na espécie, entendeu-se que, não tendo a referida Lei n.º 11.501/2007 sido regulamentada, deve prevalecer o parâmetro de 12 meses previsto na Lei n.º 10.855/2004, ou seja, na forma do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n.º 5.645/70.

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos:

Do exame do art. 8.º da Lei n.º 10.855/2004, alterado pela Lei n.º 11.501/2007, extrai-se que os artigos que dispõem sobre os critérios de concessão de progressão funcional e promoção, inclusive o interstício de 18 meses de efetivo exercício, dependerão de ato regulamentador, e enquanto este não sobrevém, as progressões funcionais e promoções serão concedidas, observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n. 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Assim, as promoções e progressões funcionais devem obedecer aos comandos normativos dispostos no regulamento destinado a dar execução à Lei n.º 5.645/70, qual seja, o Decreto n.º 84.669/1980, que estabelece, quanto ao interstício, que o desenvolvimento funcional do servidor, seja por progressão horizontal (progressão propriamente dita nos termos da Lei n.º 10.855/2004), seja por progressão vertical (promoção nos termos da Lei n.º 10.855/2004), deve obedecer ao interstício de doze meses, a não ser na hipótese de progressão horizontal, cujo período pode ser de dezoito meses, caso o servidor seja avaliado no conceito dois.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da **1.ª TR/DF**:

Mas com as alterações introduzidas pela Lei 13.324/16, a questão restou definida mesmo no interstício de 12 meses, com direito ao reposicionamento na carreira a partir de 1º de janeiro de 2017, vedado o pagamento de parcelas retroativas. Recurso do INSS provido em parte, para determinar que o reposicionamento da carreira seja realizado sem o pagamento de qualquer diferença relativa ao período pretérito à Lei 13.324/16. Sentença reformada no que tange ao pagamento das diferenças anteriores a 1º de janeiro de 2017. (Processo n.º 0036729-20.2015.4.01.3400, relator o Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira, julgado no dia 22/02/2018)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

O pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou a demanda em sentido contrário ao entendimento constante de acórdão paradigma válido.

No caso, a questão controvertida é a seguinte: “Saber se, para a aplicação do interstício de 18 meses, previsto no art. 7.º, §2., Lei n.º 10.855/2004, para a promoção e progressão funcional na ‘carreira do seguro social’, havia, ou não, a necessidade de regulamentação, conforme previsto no art. 8.º da citada lei, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 11.501, de 2007”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000125321v2** e do código CRC **1810c676**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 21/6/2020, às 18:14:20

0506200-37.2014.4.05.8200

900000125321.V2